

Philippe RABERGEAU, Marie Hélène FURLAN,
Nicolas RABERGEAU
12 rue André Boulloche, Apt 205B
25200 Montbéliard
rabergeau.philippe@gmail.com
06 72 30 85 95
Documents archivés :
<https://rabergeau.github.io/citya>
Mot de passe : **justice**

À l'attention du **Syndicat des Copropriétaires** de
la résidence **Les Lumières Du Miémont**
représenté par son syndic :
Citya Vigneron Immobilier
Mr Mehdi MONNIER
23 Avenue des Alliés,
25200 Montbéliard
mmonnier@citya.com
03 81 99 37 70

C.C.:

- **Maître Bertrand TACZANOWSKI**, Notaire, <bertrand.taczanowski@notaires.fr>
- **Mr Dimitri DE LALLEMANT DE LIOCOURT**, Citya Gestionnaire, <ddeliocourt@citya.com>
- **Mme Nadine FROIDEVAUX**, Citya Comptable, <nfroidevaux@citya.com>
- **Mme Nelly LUCAS**, Citya Assistante, <nlucas@citya.com>
- **Mr Lionel GRISOT**, Citya Négociateur, <lgrisot@citya.com>
- **Tous les 79 copropriétaires de la résidence Les Lumières Du Miémont**

LETTRÉ RECOMMANDÉE ÉLECTRONIQUE (LRE) AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION

NB : La version électronique avec liens cliquables est disponible sur :
<https://rabergeau.github.io/citya/citya-2026-07-14-lre.pdf>

Fait à Montbéliard, le 14 Juillet 2026

Objet : Mises en Demeure

Monsieur Monnier,

Analysant les documents joints à la convocation de l'assemblée générale de copropriété du 15 juillet 2026 et notre contrat de vente du 27 juin 2025 avec ses annexes (règlement de copropriété), nous avons découvert plusieurs anomalies, erreurs et mystères, voici une description :

1. Le mystère de l'eau gratuite :

Depuis la création du syndicat de copropriété Les Lumières du Miémont, le 28 novembre 2022, aucune relation contractuelle avec un fournisseur d'eau n'a été établie. Une provision annuelle de 15 000 euros figure dans les appels de fonds, mais elle disparaît du projet de répartition car le syndic n'a reçu aucune facture. Cette affirmation a été validée durant notre visite au cabinet de Citya le mardi 7 juillet 2026, durant laquelle nous avons vérifié tous les comptes et documents.

Apparemment ni l'ancien syndic (l'agence Laforêt) ni le vôtre ne considèrent cette situation importante, et nous rencontrons des difficultés pour accéder au compteur d'eau général de la résidence afin de résoudre ce mystère.

2. Contribution des logements des 7^{ème} et 8^{ème} étages aux charges d'équipements communs :

Les appartements des 7^{ème} et 8^{ème} étages ne figurent pas au règlement de copropriété et ne contribuent à aucune charge de la copropriété.

Si ces logements relèvent d'un volume distinct, cette situation est juridiquement concevable. Elle suppose toutefois que leur contribution aux équipements communs qu'ils utilisent soit organisée et effective, par une convention de répartition, par une association foncière ou syndicale, ou par tout autre canal identifiable. À ce jour, nous n'avons connaissance d'aucun de ces mécanismes, et aucune contribution de leur part n'apparaît dans les comptes de la copropriété.

3. Contribution des locaux commerciaux aux charges d'équipements communs :

Des locaux commerciaux figurent au règlement de copropriété (Agence Laforet, Habitat 21) et ne contribuent à aucune charge de la copropriété. Ils font partie d'une division par volume identifiée comme volume n° 100, avec 108 lots clairement définis.

Leur contribution aux équipements communs qu'ils utilisent devrait être organisée et effective, par une convention de répartition, par une association foncière ou syndicale, ou par tout autre canal identifiable. À ce jour, nous n'avons connaissance d'aucun de ces mécanismes, et aucune contribution de leur part n'apparaît dans les comptes de la copropriété.

4. Appels de fonds erronés :

Dans les appels de fonds, il y a 3 charges non définies dans le règlement de copropriété : les charges de Chauffage, Eau et « À la part ».

5. Mystérieuse Charge « À la part » :

À ce jour, nous n'avons reçu aucune information au sujet de la charge « À la part ». Vous nous avez informés que comme il n'y a aucune facture, ce n'est pas grave, on ne paie rien pour cela.

6. Charge « Chauffage » pour les appartements non construits :

Dans notre projet de répartition de 2024 et 2025, il y a une charge de Chauffage. C'est une erreur : en 2024 et 2025, notre lot n° 186 était une plateforme à aménager, il n'y avait aucune connexion à un système de chauffage et aucune arrivée d'eau.

7. Charge chauffage, eau chaude, eau froide et compteurs individuels :

Chaque appartement dispose de 3 compteurs qui identifient la consommation privative de chauffage, eau chaude et eau froide. Normalement, chaque année ces compteurs sont relevés par un sous-traitant et dans le projet de répartition de chaque appartement doit apparaître la consommation de chauffage, eau chaude et eau froide et le prix à payer. Ceci n'existe pas dans les projets de répartition.

8. États de dépenses 2025 – Provision eau injustifiée (compte 60100100) :

Dans l'état des dépenses 2025, le compte 60100100 intitulé « FACTURES EAU » ne contient aucune facture d'un fournisseur : il enregistre uniquement une écriture de provision de 15 000 € datée du 31/12/2025. Nous avons vérifié sur place auprès de votre cabinet que cette provision ne correspondait à aucun contrat fournisseur, aucun relevé de consommation, aucune facture acquittée. Un compte « FACTURES EAU » (classe 60) ne peut légalement contenir qu'une dépense réelle – pas une provision. Nous vous demandons le retrait de cette ligne.

9. Contestation de la clé de répartition :

Cette même charge de 15 000 € a été appelée en cours d'année sous la ligne « EAU FROIDE » sur la base de 846 tantièmes, correspondant aux seuls lots raccordés à l'eau. Or le projet de répartition 2025 l'absorbe dans les « CHARGES COMMUNES GÉNÉRALES » réparties sur 10 000 tantièmes, faisant ainsi contribuer l'ensemble des 379 lots – y compris caves, parkings et locaux non raccordés – à une charge d'eau qu'ils ne devraient pas supporter. Ces deux clés sont incompatibles et contraires au principe de spécialité des charges.

Nous avons identifié dans les documents joints à la convocation plusieurs anomalies distinctes affectant la gestion comptable, la répartition des charges et la situation réglementaire de la résidence. Certaines ont des conséquences financières directes sur l'ensemble des copropriétaires depuis la création du syndicat en novembre 2022.

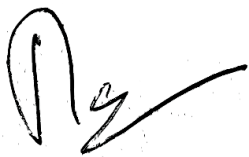
Nous vous mettons en demeure de présenter l'intégralité de ces anomalies à tous les copropriétaires en ouverture de l'assemblée générale du 15 juillet 2026, préalablement à tout vote, et de transmettre la présente lettre par voie électronique à l'ensemble des copropriétaires dans les meilleurs délais.

À défaut, nous voterons contre l'approbation des comptes et le quitus au syndic pour sa gestion et nous réservons le droit de contester en justice toute décision prise sans que les copropriétaires aient été informés de ces anomalies.

Liste des sources :

<https://rabergeau.github.io/citya/citya-ag-convoc-2026-07-15.pdf>
<https://rabergeau.github.io/citya/miemont-reglement-copro-2022.pdf>
<https://rabergeau.github.io/citya/email-mystere-eau-gratuite-2026-07-08.pdf>
<https://rabergeau.github.io/citya/cr-ag-2022-11-28.pdf>
<https://rabergeau.github.io/citya/rabergeau-appel-fonds-2025-4.pdf>
<https://rabergeau.github.io/citya/email-appel-fonds-2025-12-11.pdf>
<https://rabergeau.github.io/citya/email-appel-fonds-2025-12-12.pdf>
<https://rabergeau.github.io/citya/rabergeau-repartition-2024.pdf>
<https://rabergeau.github.io/citya/rabergeau-repartition-2025.pdf>
<https://rabergeau.github.io/citya/citya-rendez-vous-2026-06-22-ere.pdf>
<https://rabergeau.github.io/citya/citya-reponse-2026-06-23-lrar.pdf>
<https://rabergeau.github.io/citya/citya-depenses-2025.pdf>

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.



Philippe RABERGEAU



Marie Hélène FURLAN



Nicolas RABERGEAU